

RECURSO CÍVEL Nº 5083438-24.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES**RECORRENTE:** EDI WILSON CORREA MACHADO (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. OMISSÃO NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE "CURSO NA FOLGA". OMISSÃO SUPRIDA PARA O FIM DE INDEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NO MÉRITO, HÁ MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM GRAU DE RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO INCABÍVEL DE NOVO JULGAMENTO PELA VIA RESTRITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO unicamente para, sanando o vício apontado pela parte autora, indeferir o requerimento de gratuidade judicial, mantendo os demais termos da decisão embargada. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5083438-24.2024.4.02.5101**510014936919 .V4****RECURSO CÍVEL Nº 5083438-24.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES**RECORRENTE:** EDI WILSON CORREA MACHADO (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência do pedido. Pede a reforma do acórdão a fim de que se declare a não incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de "curso na folga". Requer ainda a apreciação do requerimento de gratuidade de justiça.

Oportunizadas as contrarrazões, passo à decisão.

VOTO

Os embargos de declaração merecem parcial provimento.

De fato, assiste razão ao embargante ao alegar que o requerimento de gratuidade de justiça não foi apreciado por esta instância revisora.

Assim, visando a suprir a omissão apontada, complemento a decisão embarga e deixo de conceder à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

Além de inexistirem nos autos elementos que demonstrem a alegada situação de hipossuficiência financeira, vê-se que a parte embargante promoveu o preparo recursal, o que denota sua capacidade econômica para recolher as custas recursais no âmbito dos Juizados Especiais, que são de pequena monta.

No mérito da causa, entendo que os argumentos delineados pela parte embargante apenas refletem seu inconformismo com a manutenção da sentença em grau de recurso inominado.

As razões por que esta Turma entendeu pelo desprovimento do recurso o no caso concreto foram devidamente expostas na decisão recorrida, não tendo a parte embargante trazido argumentos suficientes para desconstituí-la à vista dos fundamentos expendidos.

Nesse contexto, em relação ao mérito, a pretensão da parte embargante é, de forma transversa, obter um novo julgamento da lide, o que encontra obstáculo no próprio recurso interposto, de restrito alcance. Afinal, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da causa, mas ao saneamento de eventuais vícios apresentados nas decisões judiciais, de todo não verificados no caso dos autos.

Pelo exposto, pelos fundamentos acima, VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO unicamente para, sanando o vício apontado pela parte autora, indeferir o requerimento de gratuidade judicial, mantendo os demais termos da decisão embargada. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.